

처분번호	2	감사자	행정6급 △△△		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	
수감부서 (처리할 부서)	●●●●실 (○○○○부)	처분요구일자	2024. 12.	회신기일	

감 사 결 과 처 분 요 구 서

시 정 요 구

제 목 연차유급 휴가 산정 전산화

내 용

1. 업무개요

남양주도시공사(이하 “공사”라 한다)는 「근로기준법」, 「남양주도시공사 인사규정」, 「남양주도시공사 취업규정」에 따라 직원의 근무연수 및 연차유급휴가를 관리하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

「남양주도시공사 인사규정」 제40조(휴직), 제41조(휴직기간), 제42조(휴직의 효력)에 따르면 직원이 사용 가능한 휴직 중 근무연수에 산입하는 휴직과 그렇지 않은 휴직을 규정하고 있다. 이에 따르면, 육아휴직은 자녀 1명당 최대 1년이내까지, 가족돌봄휴직은 최대 90일 이내까지 근무연수에 산입한다.

「남양주도시공사 인사규정」 제40조(휴직)

① 직원이 다음 각 호의 하나에 해당될 때에는 직권 또는 청원휴직을 명할 수 있다.

1. 신체·정신상의 장애로 1개월 이상 장기요양을 요할 때
2. 병역법에 의한 병역복무를 필하기 위하여 징집 또는 소집되었을 때
3. 업무로 인한 질병 또는 공상으로 1개월 이상 장기요양을 요할 때
4. 천재지변 또는 전이사변 기타 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불분명하게 되었을 때
5. 공사의 필요에 의하여 직무와 관련된 분야의 해외유학, 국제기구 또는 유관기관에 임시 고용되었을 때
6. 기타 법률의 규정에 의한 업무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때
7. 임신 중인 여성 직원이 모성을 보호하거나 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다.)를 양육하기 위하여 휴직을 신청하는 경우
8. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제22조의2에 따른 휴직을 신청하는 경우

② ~ ③ (생략)

「남양주도시공사 인사규정」 제41조(휴직기간)

다음 각 호에 의한 휴직은 최초 발생일 또는 발병일부터 다음 기간을 초과할 수 없다.

1. 제40조제1항제1호 해당자 : 1년 이내
2. 제40조제1항제2호 및 제6호 해당자 : 징·소집기간 또는 당해 직무 수행기간
3. 제40조제1항제3호 해당자 : 2년 이내
4. 제40조제1항제4호 해당자 : 3개월 이내
5. 제40조제1항제5호 해당자 : 2년 이내로 하되 학위취득을 위한 경우에는 2년의 범위 내에서 연장할 수 있다.
6. 제40조제1항제7호 해당자 : 자녀 1인에 대하여 3년 이내로 한다.
7. 제40조제1항제8호 해당자 : 1년 이내

「남양주도시공사 인사규정」 제42조(휴직의 효력)

① 휴직자는 직원의 신분은 유지되나 직무에 종사하지 못하며 휴직기간 중의 보수는 「남양주도시공사 보수규정」이 정하는 바에 의한다.

② 제41조 각 호의 휴직기간은 근무연수에 산입한다. 단, 제41조제1호의 경우는 근무연수에 산입하지 아니하며, 아래의 각호의 사항에 대해서는 다음 기간을 근무연수에 산입한다.

1. 제41조제6호: 최대 1년 이내
2. 제41조제7호: 최대 90일 이내

「근로기준법」 제60조(연차 유급휴가) 따르면 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 하며, 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 15일 유급휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다고 규정하고 있다.

「근로기준법」 제60조(연차 유급휴가)

- ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다.
- ② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.
- ③ 삭제
- ④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다.
이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.
- ⑤ (생략)
- ⑥ 제1항 및 제2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다.
 - 1. 근로자가 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
 - 2. 임신 중의 여성이 제74조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가로 휴업한 기간
 - 3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간
 - 4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조의2제1항에 따른 육아기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간
 - 5. 제74조제7항에 따른 임신기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간

「남양주도시공사 취업규정」 제28조(연차 휴가) 또한 직원에 연차휴가와 관련하여 근로기준법과 동일하게 규정하고 있다.

「남양주도시공사 취업규정」 제27조(연차휴가)

- ① 공사는 계속근무연수가 1년 미만인 신규직원 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 직원에 대하여는 1월간 개근 시 1일의 연차휴가를 준다.
- ② 공사는 직원이 1년간 80퍼센트 이상 출근한 때에는 15일의 연차휴가를 준다.
- ③ 공사는 3년 이상 계속 근무한 직원에 대하여는 제2항에 의한 연차휴가에 최초 1년을 초과하는 계속근무연수 매2년에 대하여 1일을 가산한 연차휴가를 준다. 이 경우 가산연차휴가를 포함한 총

연차 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

④ ~ ⑤ (생략)

⑥ 연차휴가 계산 기간은 매년 1월 1일부터 12월 말일까지로 한다.

⑦ 이 규정이 정한 휴일 및 휴가기간, 업무상의 부상, 질병 또는 산전, 산후 휴가기간, 「남녀 고용 평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간은 제1항 및 제2항의 계산에 있어 출근한 것으로 본다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사 범위 내 휴·복직자 근무연수 산정 및 연차 유급휴가 부여 적정성을 검토한 결과, 공사는 직원의 근무연수 및 연차유급 휴가를 산정할 때 인사관리는 ERP인사관리시스템에서 연차 유급휴가는 복무관리시스템에서 *수기 조정을 통해 관리하고 있음을 확인하였다.

*** 복무관리시스템에서 인사성과부 담당자가 직원들의 입사연도에 따른 자동 계산된 연차 유급휴가 일수에 개인별 휴직을 계산하여 차감하는 수기 조정 방식으로 관리**

그러나, 공사의 조직 규모 확장과 인력의 증가로 730여명에 달하는 직원들의 연차 휴가를 수기로 계산하기에는 담당자의 업무 과부화 및 부적정한 부여가 발생함에 따라 전산화 절차를 마련할 필요성이 있다.

또한, ‘ERP 인사관리시스템’ 내에서 개인별 인사정보에 휴직 등 전산화된 자료가 있음에도 연차 유급휴가 산정은 ‘복무관리’ 별도 전산시스템에서 입사연도 기준 만근시 연차만 산정이 되고 개인별 휴직을 고려한 차감이 자동화되지 않은 채 수기 계산을 하는 것은 업무 효율성·정확성이 떨어진다고 판단, 현재 운영중인 두 전산 프로그램의 활용화 방안에 대해 적극 검토할 필요성이 있다.

4. 관련부서 의견

감사 결과에 대하여 이견을 제시하지 않으면서, 향후 연차유급 휴가 자동화와 관련하여 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 □□□□부장은

【권 고】

연차 유급휴가 자동화 방안에 대해 적극 검토하여 전산을 통한 자동 계산 및 개인별 적정한 유급휴가가 부여될 수 있는 절차를 마련하여 주시기 바랍니다.